

RCG-SO-09 No. 043-2020

**COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY**

**REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS
(CEISH) DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA
EXPERIMENTAL YACHAY**

(CODIFICACIÓN)

**ÚLTIMA REFORMA 19 DE JUNIO DE 2025- RESOLUCIÓN RCSU-SE-011 No.068-
2025**

CONSIDERANDO

- Que,** el numeral 4 del artículo 4 Constitución de la República del Ecuador, determina:
“Son deberes primordiales del Estado:
4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico”;
- Que,** el artículo 26 de la de la Norma Suprema, establece: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”;
- Que** el numeral 12 del artículo 83 ibídem, prevé: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley”;
- Que,** el numeral 3 del artículo 225 de la Constitución, indica: “El sector público comprende: 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado”;
- Que,** el artículo 226 de la Carta Magna, dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 350 de la Norma Suprema, manifiesta: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El sistema de educación superior, se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución (...)”;

Que, el numeral 4 del artículo 387 ibídem, determina: “Será responsabilidad del Estado: 4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales”;

Que, el artículo 425 de la Norma Suprema, dispone: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”;

Que, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en el año 2005, en su artículo 19, exhorta a

los países a crear, promover y apoyar, comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con miras a evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes, suscitados por los proyectos de investigación relativos a los seres humanos; a prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos; y a evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología;

Que, el artículo 1 del Código Orgánico Administrativo, manifiesta: “Este Código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público”;

Que, el artículo 2 ibidem, establece: “Aplicación de los principios generales. En esta materia se aplicarán los principios previstos en la Constitución, en los instrumentos internacionales y en este Código”;

Que, el inciso penúltimo del artículo 55 del COA, dispone: “Competencias de los órganos colegiados. (...)”

Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución y asesoría en la administración”;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, COA, indica: “Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias”;

Que, el artículo 64 del COA, prevé: “Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos”;

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, manifiesta: “Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley”;

Que, el artículo 12 del referido cuerpo legal, señala: "El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global (...)"

Que, el artículo 1 del Código Ingenios, manifiesta: “Objeto.- El presente Código tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales previsto en la Constitución de la República del Ecuador y su articulación principalmente con el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con la finalidad de establecer un marco legal en el que se estructure la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación”;

Que, el artículo 2 ibídem, señala: “Ámbito. - Se rigen por el presente Código todas las personas naturales, jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen actividades relacionadas a la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación.

Las actividades relacionadas a la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación son aquellas enfocadas a la creación de valor a partir del uso intensivo de la generación, transmisión, gestión y aprovechamiento del bien de interés público conocimiento, que incluye los conocimientos tradicionales; promoviendo en todos los sectores sociales y productivos la colaboración y potenciación de las capacidades individuales y sociales, la democratización, distribución equitativa, y aprovechamiento eficiente de los recursos en armonía con la naturaleza, dirigido a la obtención del buen vivir”;

Que, los numerales 11, 12 y 13 del artículo 4 del referido Código, dispone: “Principios.
- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Código, se observarán los siguientes principios:

11. La ética en la ciencia, tecnología, innovación deberá estar orientada a la satisfacción de necesidades y a la preservación de la dignidad humana y sus aplicaciones deberán ser racionales, pluralistas y justas;

12. Los procesos investigativos y generadores de tecnología e innovación, deberán precautelar y proteger los derechos, dignidad e integridad física y psicológica de las personas que intervengan en ellos. Cualquier riesgo o afectación sobre los derechos de las personas o la naturaleza, deberá ser legítima, proporcional y necesaria. En los casos pertinentes, se deberá contar con el consentimiento libre, previo e informado de los posibles afectados;

13. Se garantiza la libertad de investigación y desarrollo tecnológico en el marco de la regulación y limitaciones que por razones de seguridad, salud, ética o de cualquier otra de interés público, determine la Ley”;

Que, el artículo 17 del Código, establece: “Política institucional de Ética en la investigación. - El directorio o máximo órgano de cada institución pública o privada que desarrolle actividades relacionadas con ciencia, tecnología o con sus

aplicaciones, expedirá una política de ética en la investigación; se encargará de aprobar los protocolos éticos para ser la instancia de enlace y coordinación entre las respectivas instituciones y la Comisión Nacional de Ética en la investigación.

En caso de conflicto ético generado en el marco de una investigación, la entidad conformará una comisión, conforme su normativa interna, encargada de dirimir el conflicto.

En caso de investigaciones en seres humanos se estará a lo establecido en las normas de la materia”;

Que, el artículo 41 ibídem, determina: “Libertad de investigación. - Se garantiza la libertad de investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente y el rescate, aprovechamiento y potenciación de los conocimientos tradicionales.

La política pública, los programas, los proyectos y las acciones que tome el Estado en el marco de este Código no afectarán la libertad de investigación, sin perjuicio de la regulación o limitaciones que por motivos de seguridad, de salud o de ética determinen disposiciones del ordenamiento jurídico.

En el ejercicio de la investigación responsable, los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, mantendrán relaciones colaborativas y corresponsables. Sus actividades se regirán por los principios de solidaridad, equidad, responsabilidad social, transparencia, veracidad, objetividad y calidad”;

Que, el artículo 17 de la LOES, expresa: “Reconocimiento de la autonomía responsable. -El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas”;

Que, los literales c) y e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indican: “Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que

ejercen las instituciones de educación superior consiste en: c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio en el marco de las disposiciones de la presente ley. e) La libertad para gestionar sus procesos internos”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: "Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de derecho Público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior”;

Que, la Disposición Transitoria Primera ibídem, determina: “De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y Solicitud de Derogatoria de Ley, Decreto Ley, Decreto Ejecutivo de Universidades y Escuelas Politécnicas, una vez promulgada la presente ley, el Presidente de la República designará a los miembros de la Comisión Gestora.

Para su nombramiento, los miembros de la Comisión Gestora cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento expedido por el Consejo de Educación Superior.

La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación Experimental YACHAY, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora.

Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY mientras dure el período de transición.

Los miembros de la Comisión Gestora serán de libre nombramiento y remoción”;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 555, de 08 de noviembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, dispone: “Deléguese al Secretario de Educación Superior, Ciencia; Tecnología e Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño, a los miembros de las comisiones gestoras de las Universidad Yachay Tech (...);

Que, mediante Decreto Ejecutivo 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente de la República, designó como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a Agustín Albán;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 1126, de 14 de agosto de 2020, emitido por el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, determina: “RENOVAR el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador a fin de poder continuar con el control de la Enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias. para mitigar su contagio masivo el Estado ecuatoriano”;

Que, el artículo 9 del Decreto citado, señala: “El estado de excepción regirá durante treinta días a partir de la suscripción de este Decreto Ejecutivo”;

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, expedido por el Consejo de Educación Superior, establece: “(...) El Presidente de la República o su delegado designará a los integrantes de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el período de transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior (...).

La Comisión designará de su seno un Presidente que desempeñará las funciones de Rector quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la LOES y será un gestor interno (...)”

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2019-049, de 27 de mayo de 2019, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, modificó la integración de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante resolución RCG-SO-07 No. 052-2019, de 12 de agosto de 2019, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, resolvió designar a Hermann Mena Pazmiño Ph.D., en calidad de Presidente de la Comisión Gestora y como tal Rector de la Universidad;

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2020-018, de 23 de enero de 2020, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, designó a Juan Ruano Ph.D., y Guillermo Machado Ph.D. como miembros internos; y a María Fernanda Alvarado como Secretaria de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

- Que,** mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo, Abg. Andrés Madero, expide las: “Directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria”;
- Que,** el artículo 1 del referido acuerdo ministerial, dispone: “Del objeto. - El objeto del presente acuerdo es viabilizar y regular la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19)”;
- Que,** el artículo 3 ibídem, establece: “De la adopción de teletrabajo emergente. - A fin de garantizar la salud de los trabajadores y servidores públicos, durante la emergencia sanitaria declarada; será potestad de la máxima autoridad institucional del sector público y/o del empleador del sector privado adoptar la implementación de teletrabajo emergente”;
- Que,** mediante Acuerdo SENESCYT-2020-067 de 28 de agosto de 2020, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Subrogante, Alberto Alfredo Maino Isaías, designó a Hugo Oswaldo Moreno Avilés Ph.D.; como miembro externo de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;
- Que,** el literal g) del artículo 10 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determina: “Principios.- La universidad se rige por los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, principalmente, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de la UNESCO, en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General y el presente estatuto, con particular énfasis en los siguientes postulados: g) Principio de Integralidad.- El modelo académico de la universidad procurará generar procesos de formación integral para los estudiantes, en el que no se impartan únicamente conocimientos científicos, sino también se generen capacidades analíticas y críticas, así como también se consolide una conciencia ética y social que permita asumir la responsabilidad que la academia tiene para la resolución de los problemas del país y para mejorar las necesidades básicas insatisfechas de la sociedad”;
- Que,** el literal i) del artículo 11 del Estatuto, señala: “De las políticas de la universidad.- La universidad adoptará mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las siguientes políticas y derechos, sin perjuicio de otros que contenga la Constitución de la República, las leyes o reglamentos aplicables: i) Las habilidades y conocimientos obtenidos deben ser utilizados para atender problemas sociales del país, en tal medida los estudiantes deben estar preparados para responder a esa demanda, no solo desde el conocimiento científico, sino también desde la conciencia ética y solidaria”;

Que, el literal e) del artículo 12 del referido cuerpo normativo, dispone: “Fines.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY además de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, promocionará e incorporará los siguientes fines institucionales: e) Formar profesionales, académicos e investigadores con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos, con comprensión de la realidad socioeconómica del país, de la región y del mundo, con solvencia ética y pensamiento crítico y propositivo”;

Que, el literal a) del artículo 41 del Estatuto de la UITEY, establece: “Obligaciones de los/las estudiantes. - Son obligaciones de los/ las estudiantes las siguientes: a) Cumplir las disposiciones establecidas en la Ley de Educación Superior y su Reglamento General, este Estatuto, Reglamentos y las disposiciones de las autoridades universitarias”;

Que, el artículo 51 de la citada norma interna, expresa: “Deberes de los profesores investigadores. - Son deberes de los profesores e investigadores de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, y los reglamentos correspondientes, los siguientes:

- a) Cumplir actividades de docencia, investigación y vinculación de acuerdo a las normas de calidad y normativas de los organismos que rigen el sistema y las de sus propias instituciones;
- b) Ejercer su derecho a la cátedra respetando los derechos y garantías constitucionales y legales del sistema y de sus propias instituciones;
- c) Promover los derechos consagrados en la Constitución y leyes vigentes;

(...)

- f) Cumplir con la normativa vigente, así como con las disposiciones internas de la institución de educación superior a la que pertenecen”;

Que, el literal d) del artículo 57 ibidem, manifiesta: “Obligaciones de los servidores trabajadores. - Son obligaciones de los servidores y trabajadores, sin perjuicio de aquellas consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica del Servicio Público, Código del Trabajo y normativa relacionada, las siguientes: d) Cumplir las disposiciones que para el efecto expida el Consejo Superior Universitario o su jefe inmediato”;

Que, los literales f) y p) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: “Funciones, Competencias y Responsabilidades del Consejo Superior Universitario. - El Consejo Superior Universitario tendrá las siguientes funciones:

f) Expedir, reformar o derogar la normativa interna y resoluciones de carácter general de la universidad;

p) Aprobar la normativa interna indispensable para establecer el procedimiento organizativo de la universidad”;

Que, el artículo 17 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determina: “La Comisión Gestora sesionará de manera ordinaria mensualmente y, de manera extraordinaria, por disposición del Presidente o a solicitud de por lo menos dos de sus miembros con derecho a voto. En casos excepcionales, de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificados, el Presidente de la Comisión Gestora tendrá la facultad de suspender sesiones ordinarias. Las sesiones de la Comisión Gestora tendrán por objeto el debate, conocimiento y resolución de todos los asuntos previamente establecidos en el orden del día. Cuando así lo disponga el Presidente, las reuniones, ya sean ordinarias o extraordinarias, serán de carácter virtual con la utilización de los medios tecnológicos apropiados, con los registros que garanticen la legitimidad de estos actos”;

Que, mediante comunicado oficial de 12 de marzo de 2020, emitido por la Dirección de Comunicación, Hermann Mena Ph.D. Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone a la Comunidad Universitaria que, acatando las disposiciones del Gobierno Nacional, sobre la declaratoria de emergencia sanitaria, se adoptarán las siguientes medidas:

1. “Se suspenden las clases en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay Tech desde el día 12 de marzo de 2020, a partir de las 14h00.
2. El personal administrativo se acoge a esta medida para el día 13 de marzo de 2020. Se mantendrá las actividades administrativas en forma virtual o en línea, esta modalidad estará coordinada por sus jefes inmediatos, con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales”;

Que, mediante resolución RCG-SO-09 No. 042-2020 de 08 de septiembre de 2020, la Comisión Gestora de la UITEY aprueba el Código de Ética en los Procesos de Investigación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante memorando UITEY-VCI-2020-0091-M, de 09 de junio de 2020, dirigido a la Presidenta del Consejo Académico, Graciela Salum, Ph.D., el otrora Vicecanciller de Investigación e Innovación (E), Frank Alexis Ph.D., remitió la propuesta del “Reglamento del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH)”, para que sea tratado en Consejo Académico de la UITEY, adjuntando el informe 001-2020-CL- RCEI, de 05 de junio de 2020 respecto del

proyecto de reglamento;

Que, en la Décima Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Académico el día 13 de julio de 2020, trato el proyecto de “Reglamento del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH)” de la UITEY;

Que, el artículo 1 de la resolución RCA-SE-016 No. 036-2020 de 13 de julio de 2020, el Consejo Académico de la Universidad Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determino: “Dar por conocido el Informe 001-2020-CL-RCEISH, de 5 de junio de 2020, de la Comisión de Legislación conformada para elaborar Reglamento del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, remitido mediante Memorando Nro. UITEY-VCI-2020-0091-M, de 09 de junio de 2020”;

Que, el artículo 2 ibídem, resolvió: “Aprobar la propuesta de Reglamento del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, contenida en el Informe 001-2020-CL- RCEISH, de 5 de junio de 2020”;

Que, mediante memorando UITEY-CACAD-2020-0102-M de 27 de julio de 2020, la secretaria de Consejo Académico, Sara Bustamante Mgs., notifica con la resolución RCA-SE-016 No. 036-2020 de 13 de julio de 2020, con sus anexos; para que sea aprobado la propuesta del Reglamento del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) de la UITEY para su aprobación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la referida resolución;

Que, mediante memorando UITEY-CG-2020-0107-M 2020 de 04 de septiembre de 2020, el presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Hermann Mena, PhD., solicita a la Secretaria de la Comisión Gestora, María Fernanda Alvarado, convocar a sus miembros a la Novena Sesión Ordinaria a celebrarse de manera electrónica, el día martes 08 de septiembre de 2020;

Que, mediante oficio UITEY-CG-2020-0042-O de 04 de septiembre de 2020, la Secretaria de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, María Fernanda Alvarado, convoca a la Novena Sesión Ordinaria a celebrarse de manera electrónica, el día martes 08 de septiembre de 2020;

Que, durante la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Gestora, de 08 de septiembre de 2020, los miembros de referido cuerpo colegiado decidieron tratar, conocer y votar respecto de la resolución de Consejo Académico sobre la propuesta proyecto de Reglamento del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos

(CEISH) de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, basándose en la documentación remitida por el Consejo Académico de la UITEY; y,

Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus autoridades cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y las disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior.

Que, mediante resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 de 19 de junio de 2025, el Consejo Superior Universitario, aprobó reformas al *“Reglamento del Comité de Ética de investigación en seres humanos (CEISH) de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay”*, disponiendo a la dirección general jurídica su codificación;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas expedido por el Consejo de Educación Superior.

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS (CEISH) DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

TÍTULO I

GENERALIDADES

Capítulo I

Objetivo del Comité De Ética de Investigación en Seres Humanos (Ceish) de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay

Artículo 1.- El propósito y responsabilidad del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, es proteger la dignidad, los derechos, el bienestar y la seguridad de los seres humanos participantes en estudios de salud.

El CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay trabajará para salvaguardar los derechos y bienestar de los sujetos en cualquier actividad de investigación en salud, independiente de la fuente de financiamiento.

Capítulo II

Ámbito de Acción

Artículo 2.- Todo proyecto de investigación en salud que involucre seres humanos, que maneje muestras biológicas e investigaciones que utilice información proveniente de seres humanos, a ser ejecutado en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay debe ser revisado y aprobado previamente por el CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

El CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay podrá recibir investigaciones de otras instituciones para análisis y aprobación.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

TÍTULO II

DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS (CEISH) DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

Capítulo I

Funciones del CEISH

Artículo 3.- El CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay tendrá como funciones:

- 1.-Evaluar los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de los protocolos de investigación en salud que involucren seres humanos, de conformidad a los siguientes criterios:
 - a. Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio en todos sus aspectos.
 - b. Valoración del beneficio que generará el estudio para la persona, la comunidad y el país.
 - c. Respeto a la autonomía de la persona que participa en la investigación: asegurando la correcta obtención del consentimiento informado de la persona que participa en el estudio o de su representante legal, idoneidad del formulario escrito y del proceso de obtención del consentimiento informado, justificación de la investigación en personas incapaces de dar consentimiento.

- d. La pertinencia de las medidas para proteger los derechos, la seguridad, la libre participación, el bienestar, la privacidad y la confidencialidad de los participantes.
- e. Los riesgos y beneficios potenciales del estudio a los que se expone a la persona en la investigación hayan sido analizados y evaluados. Exigir que los riesgos sean admisibles, que no superen los riesgos mínimos en voluntarios sanos, ni que sean excesivos en los enfermos.
- f. La selección equitativa de la muestra y las medidas para proteger a la población vulnerable.
- g. Evaluación independiente del estudio propuesto.
- h. Evaluación de la idoneidad ética y experticia técnica del investigador/a principal (IP) y su equipo.
- i. Evaluación de la pertinencia o relevancia clínica de la investigación y la justificación del estudio.
- j. La validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables, analizando elementos como: tamaño adecuado de la muestra, método de aleatorización y enmascaramiento.
- k. La validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de la población: criterios de inclusión y exclusión de población objetivo, de ser el caso, cómo se registrará las pérdidas de pacientes incluidos previo la aleatorización y cumplimiento terapéutico de los sujetos.
- l. La coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de los datos.
- m. La corrección del grupo control respecto al equilibrio clínico y a la justificación del placebo.
- n. Verificación de las decisiones tomadas en cuanto a las investigaciones en concordancia con la legislación y normativa vigente nacional e internacional.
- o. Revisión de la aprobación del Comité de Ética del país en donde radica el patrocinado del estudio, en casos de estudios multicéntricos.
- p. Análisis de los contratos entre el promotor del estudio y los investigadores.
- q. Análisis de los aspectos relevantes de cualquier acuerdo entre el promotor de la investigación y el sitio clínico en donde ésta se realice.
- r. Exigir al promotor del estudio una póliza de seguro, ofrecida por una institución legalmente registrada en el país, misma que estará determinada en el convenio que se suscriba con el referido promotor, que cubra las responsabilidades de todos los implicados en la investigación y prevea compensaciones económicas y tratamientos a los sujetos participantes, en caso de daño ocasionado por el desarrollo del ensayo clínico.
- s. Evaluar la idoneidad de las instalaciones, así como la factibilidad del proyecto de investigación en salud.
- t. Evaluar las modificaciones de los documentos relacionados con la investigación previamente aprobada y cualquier información relevante remitida por el/la IP.

2. Realizar el seguimiento de las investigaciones en salud que aprueben, especialmente de los ensayos clínicos, desde su inicio hasta la recepción del informe final. Para este fin:

- a. El CEISH podrá realizar inspecciones, o sugerir a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), o quien ejerza sus competencias, que ejecute la inspección correspondiente.
 - b. Los promotores del estudio deberán notificar al CEISH la finalización del ensayo y emitir el informe final del mismo, en un plazo de noventa (90) días, contados a partir de la fecha que terminó el estudio.
 - c. Si se produjera una terminación anticipada del estudio clínico, el promotor dispondrá de un plazo de quince (15) días contados a partir de esta terminación para notificar al CEISH y a la ARCSA, expresando los motivos de la terminación y las medidas adoptadas con los participantes de la investigación.
 - d. Cuando la duración de una investigación sea superior a un (1) año, el promotor remitirá al CEISH y a la ARCSA un informe anual sobre la marcha del ensayo, respecto a lo cual se analizará si se autoriza una renovación de la aprobación o se recomienda la suspensión del estudio.
3. Reportar a la ARCSA los eventos adversos graves que se produzcan en cualquier etapa de la investigación y dar seguimiento a los mismos.
 4. Revocar la aprobación de la investigación cuando se incumplan los procedimientos metodológicos, jurídicos y éticos establecidos/aprobados para su ejecución. En este caso, el CEISH deberá comunicar a los investigadores responsables, a las instituciones, al patrocinador y a la ARCSA los motivos de la revocación.
 5. Presentar a la Dirección de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública, los reportes mensuales, o en los plazos que establezca el MSP, de las investigaciones evaluadas por el CEISH.
 6. Promover la formación continua de los integrantes del CEISH en bioética y metodología de la investigación clínica.
 7. Presentar un informe anual de su gestión al Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública (DIS-MSP)

Capítulo II

Composición, Selección y Funcionamiento del CEISH

Artículo 4.- El CEISH estará compuesto de un número impar mínimo de siete personas. Al menos cinco (5) de ellos tendrán los siguientes perfiles básicos:

- a. Un profesional jurídico;
- b. Un profesional de la salud,

- c. Un profesional con experiencia en metodología de la investigación;
- d. Un profesional con conocimientos en bioética; y,
- e. Un representante de la sociedad civil.

En el caso de que alguno de los miembros no pertenezca o tenga alguna relación de dependencia con la Universidad, sus servicios en este Comité serán ad-honorem, y su participación en el mismo no genera ninguna relación laboral con la Universidad.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 5.- La selección se realizará con base en el reconocimiento de sus méritos, experiencia y aportes en el campo de la bioética, bajo criterios de equidad de género y que refleje la diversidad social y cultural.

El/La vicerrector de investigación de Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay convocará a los profesionales tanto de su institución, como fuera de ella (si así lo desean), a participar en el proceso de integración del CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay señalando el objetivo del mismo y los requisitos para ser sus miembros y seleccionará en base a méritos, experiencia y aportes en bioética a los integrantes del Comité.

El/La vicerrector de investigación no podrá ser integrante del CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay con el fin de evitar conflicto de intereses.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 6.- Los integrantes del CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay permanecerán en sus funciones por tiempo indeterminado ya que como se describe en el plan de capacitaciones, estas deben ser constantes.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 7.- En el caso de requerirse un reemplazo de un integrante, el/La Presidente del CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay solicitará al vicerrector de investigación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay que se revisen las postulaciones anteriores que cumplieron con los requisitos pero que no fueron titularizados, de no existir perfiles que cumplan los

requisitos el vicerrector de investigación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay llamará a una nueva convocatoria.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 8.- Se perderá la condición de miembros del CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay por falta consecutiva a más de tres sesiones del CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay sin justificación, por muerte, renuncia, o por expulsión acordada por el CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, cuando se demuestre conflicto de intereses no declarados, parcialización en sus recomendaciones, negligencia, incumplimiento o imprudencia en las funciones encomendadas, o por reemplazo.

Todo cambio de alguno de los integrantes del CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay deberá ser notificado a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública, para su aprobación y registro, una vez recibida la documentación correspondiente que será:

- a. Formulario de registro del CEISH, debidamente fechado y suscrito por la máxima autoridad de la institución a la que esté vinculado el CEISH y por el presidente de éste.
- b. Carta de renuncia del miembro anterior o justificación de su remplazo.
- c. Carta de designación del nuevo miembro, de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno del Comité.
- d. Hoja de vida del nuevo miembro en la que se refleje su formación académica/experiencia/capacitación con base al perfil a desempeñar en el Comité (Anexo 1).
- e. Carta de declaración de cada una de las personas propuestas para formar parte del CEISH, en la que se comprometan a participar en las reuniones a las que sean convocados por el Comité, compromiso de guardar confidencialidad de la información a la que tengan acceso, declarar no tener conflicto de interés profesional o personal que puedan interferir en la función de velar por el cumplimiento de los principios éticos y la salvaguardia de los derechos de las personas y excluir voluntariamente su participación en el tratamiento de temas en los que pudiese existir un conflicto de interés. (Anexo 2).

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 9.- El CEISH contará con un/a Presidente y un/a Secretario/a, quienes serán designados por todos los integrantes del CEISH, con votación secreta, para lo cual se requerirá la existencia de una mayoría simple.

Artículo 10.- Para iniciar sus funciones, los miembros del CEISH suscribirán una declaración de no tener conflicto de interés para su actuación, de guardar confidencialidad de la información de esa naturaleza a la que tengan acceso y de ser el caso excluirán su participación voluntariamente en el tratamiento de temas en los que pudiese anticipar un conflicto de interés. La función de Presidente y Secretario del CEISH no es delegable a una persona que no sea miembro del CEISH, tampoco es delegable la función como miembro del CEISH.

Artículo 11.- Funciones del presidente del comité.- Corresponde al presidente o a quien lo reemplace desempeñar las siguientes funciones:

- a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del reglamento interno.
- b) Ejercer la representación del CEISH.
- c) Velar por la buena gestión y administración del CEISH.
- d) Declarar los conflictos de interés profesional o personal que puedan interferir en el ejercicio de sus funciones.
- e) Mantener estricta confidencialidad de toda la información a la que tenga acceso.
- f) Elaborar en conjunto con el secretario y los miembros del Comité, el plan anual de trabajo.
- g) Fomentar la capacitación continua del CEISH.
- h) Revisar y aprobar el informe anual de gestión del CEISH.
- i) Designar de entre los miembros del Comité, a los evaluadores de cada protocolo.
- j) Convocar a las sesiones del Comité, juntamente con el secretario.
- k) Establecer el orden del día de cada sesión.
- l) Presidir y moderar las reuniones del Comité.
- m) Aprobar y sumillar las actas de las sesiones del Comité.
- n) Suscribir las resoluciones adoptadas por el CEISH.
- o) Designar de entre los miembros del Comité a los encargados del seguimiento de las investigaciones aprobadas.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 12.- Funciones del Secretario. - Corresponde al Secretario o a quien lo reemplace desempeñar las siguientes funciones:

- a. Elaborar en conjunto con los miembros del Comité los informes de gestión del CEISH y demás informes/reportes que sean requeridos por la Autoridad Sanitaria Nacional.
- b. Declarar los conflictos de interés profesional o personal que puedan interferir en el ejercicio de sus funciones.
- c. Mantener estricta confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso.
- d. Verificar el quórum requerido para las sesiones del Comité.
- e. Suscribir juntamente con el presidente las resoluciones adoptadas por el CEISH.
- f. Convocar a las sesiones del Comité, juntamente con el presidente. Elaborar, aprobar y sumillar las actas de las sesiones del Comité.
- g. Archivar y custodiar las actas y toda la documentación que esté a cargo del CEISH en orden cronológico.
- h. Desempeñar cualquier otra función asignada por el presidente el Comité.
- i. Cumplir con todas las disposiciones del reglamento interno del CEISH, así como con la normativa aplicable a los CEISH.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 13.- Funciones de los miembros del CEISH.- Las funciones de los miembros del CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay son:

- a. Asistir y participar activamente en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité.
- b. Declarar los conflictos de interés profesional o personal que puedan interferir en el ejercicio de sus funciones.
- c. Mantener estricta confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso.
- d. Evaluar los protocolos de investigación, documentación y/o información que le sean asignados.
- e. Realizar el seguimiento de investigaciones aprobadas, según designación del presidente.
- f. Firmar las actas de las sesiones del Comité.
- g. Desempeñar cualquier otra función asignada por el presidente del Comité.
- h. Reemplazar al presidente y/o secretario en caso de ser requerido.
- i. Cumplir con todas las disposiciones del reglamento interno del CEISH, así como con la normativa aplicable a los CEISH.
- j. Asistir a las capacitaciones convocadas por el CEISH o Autoridad Sanitaria Nacional.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 14.- Las sesiones ordinarias del CEISH serán mensuales, para lo cual el/la Presidente a través del Secretario/a deberá haber convocado al menos con 7 días antes, remitiendo la agenda y la documentación correspondiente.

La convocatoria a las sesiones extraordinarias del CEISH se realizará al menos con un día de anticipación, en casos excepcionales que justifiquen las mismas.

Artículo 15.- Las sesiones del CEISH será ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán mensualmente, y las sesiones extraordinarias cuando se acuerden realizarlas.

Las sesiones contarán con al menos el 50% más uno de los miembros, siendo obligatoria la presencia del presidente y del secretario (o de quienes formalmente los sustituyan). Además, se considera obligatoria la participación en todas las sesiones de los miembros que cubren los perfiles básicos de funcionamiento establecidos en el Artículo 4 de este reglamento. Si no hay quórum no se podrá evaluar una investigación ni emitir dictamen sobre la misma.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 16.- El Secretario/a del CEISH registrará por escrito en el acta con suficiente detalle para permitir a un observador externo reconstruir las discusiones y determinaciones específicas del análisis de un protocolo. El acta incluirá lo siguiente:

- a. Un resumen de la agenda de la sesión, la síntesis del protocolo analizado, las deliberaciones y la decisión del CEISH.
- b. Los documentos analizados
- c. El período que tomó la revisión del estudio.
- d. El tipo de revisión del estudio: inicial o continua.
- e. El razonamiento para exigir cambios o no aprobación de un protocolo.
- f. La justificación de modificaciones sustanciales de información sobre los riesgos o procedimientos alternativos en el formulario de consentimiento.
- g. En el caso de que sea un estudio en poblaciones vulnerables, se deberá incluir un resumen de las deliberaciones realizadas.
- h. La lista de participantes de la sesión, incluidos, de ser el caso, los nombres de los miembros que salieron de la reunión debido a un conflicto de intereses.

- i. El registro de la votación para cada protocolo, incluyendo las abstenciones y sus argumentaciones éticas.
- j. La firma de todos los participantes en la sesión del CEISH

Artículo 17.- Las decisiones que adopte el CEISH en relación a un protocolo, ya sea aprobar o rechazar el mismo deben ser adoptadas por la mayoría de los votos de los miembros presentes en la sesión.

De considerarlo necesario, el CEISH previo consenso de sus miembros, los investigadores pueden estar invitados a asistir para realizar preguntas específicas con respecto a los protocolos de investigación, pero deberán abandonar la reunión durante todas las deliberaciones y votaciones en relación al protocolo a evaluar.

El CEISH podrá contar con consultores externos que aporten con su experiencia al Comité en temas que amerite, de acuerdo a los protocolos presentados a evaluación. Los consultores deberán ser especialistas en patologías, aspectos éticos o legales, metodologías de investigación para estudios particulares o en temas específicos que requieran ser analizados.

Los consultores que tengan un conflicto de interés con el estudio en cuestión no serán considerados para la revisión del protocolo.

Artículo 18.- Todos los miembros del CEISH suscribirán una declaración en la que se indique que no tienen conflicto de interés en relación a la evaluación de protocolos de investigación y otros temas que se traten en el CEISH, y que excluirán su participación voluntariamente por escrito en el tratamiento de temas en los que pudiesen anticipar un conflicto de interés.

En caso de que un miembro del CEISH declare un conflicto de interés con el protocolo de investigación a analizar, se requiere lo siguiente:

- a. El/la miembro deberá solicitar por escrito ser excluido/a de la discusión y votación, salvo para proporcionar información en caso de ser solicitada por el CEISH.
- b. El/la miembro debe dejar la sala de reuniones durante la discusión y votación.
- c. El/la miembro no cuenta como parte del quórum.

Para el caso antes señalado, se considera que los miembros del CEISH tienen un conflicto de intereses si:

- a. Están involucrados en el diseño, la realización, o la presentación de informes del estudio de investigación.
- b. Tienen poder administrativo directo sobre los investigadores o el estudio.
- c. Tienen interés financiero y/o de propiedad relacionado con la investigación.

- d. Recibió o recibirá compensación dependiendo de los resultados del estudio.
- e. Han recibido en el último año, o actualmente están recibiendo, o recibirá del patrocinador del estudio, honorarios, pagos o compensaciones de cualquier cantidad.
- f. Tienen interés de propiedad en la investigación, incluyendo, pero no limitado a una patente, marca registrada, derechos de autor o acuerdo de licencia.
- g. Sirven como Directores, consejeros, asesores científicos u ocupan otros cargos de toma de decisiones en la entidad que patrocina la investigación.
- h. No es un investigador, co-investigador o consultor de ese estudio, pero están estrechamente asociados con los investigadores en el estudio que se está evaluando.
- i. Tienen relaciones personales, familiares o íntimas con el/la investigador/a principal.
- j. Por cualquier razón, creen que no pueden ser objetivos en relación con ese estudio.

Capítulo III

Proceso de Recepción, Evaluación y Respuesta

Artículo 19.- Para la evaluación y aprobación de un ensayo clínico se deben presentar los siguientes documentos:

- a. Carta de solicitud de evaluación del estudio suscrita por el investigador principal en la que se haga constar el nombre y firma de los investigadores responsables por cada centro de investigación del estudio (Anexo 5).
- b. Declaración de responsabilidad del investigador principal del centro o de los centros de investigación, en la que se incluya el compromiso que durante la ejecución del estudio se cumplirá con lo estipulado por el CEISH y con las normas bioéticas nacionales e internacionales (Anexo 4).
- c. Carta de declaración de interés institucional (carta de interés) por el tema de estudio, suscrita por la máxima autoridad de el o de los establecimientos de salud o instituciones en las que se propone el desarrollo de la investigación.
- d. Hoja de vida del investigador principal e investigador(es) de cada centro de investigación, que evidencie su experiencia en el área de estudio o desarrollo de ensayos clínicos.
- e. Protocolo de investigación o enmienda en el idioma original del promotor (cuando corresponda) y en castellano.
- f. Ficha descriptiva de ensayos clínicos.
- g. Formulario de consentimiento informado en idioma castellano y/o traducidos a los idiomas ancestrales de los pueblos o nacionalidades involucrados en el estudio (Anexo 6).
- h. Manual del investigador según las Buenas Prácticas Clínicas que incluya el flujograma de manejo de eventos y reacciones adversos.
- i. Procedimientos e instrumentos de reclutamiento de sujetos participantes en el estudio (volantes, carteles página web, otros materiales)

- j. Todos los instrumentos para utilizar en la investigación como en el caso de recolección de datos que implique el uso de cuestionarios, encuestas o instrumento similares.
- k. Copia de la póliza de seguro emitida por una institución legalmente registrada en el país, que cubra las responsabilidades de todos los implicados en la investigación y prevea compensaciones económicas y tratamientos sanitarios a los sujetos participantes, en caso de posibles daños ocasionados por el desarrollo del ensayo clínico. Para los ensayos clínicos de fase IV, el CEISH determinará según su análisis si este requisito es necesario.
- l. Certificado de capacitación y experiencia de los investigadores participantes relacionados al tema del estudio, y en temas de bioética de la investigación.
- m. El investigador principal debe estar al menos registrado en la SENESCYT como persona natural relacionada con actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico según lo estipulado en el Acuerdo No. SENESCYT-2018-029 publicado en el Registro Oficial No. 540 de 14 de septiembre de 2018, o normativa que lo sustituya.
- n. Información disponible sobre seguridad del fármaco experimental, cuando aplique.
- o. En casos de estudios multicéntricos, el investigador deberá presentar la carta de aprobación del Comité de Ética del país en donde radica el patrocinador del estudio.
- p. Copia del contrato celebrado entre el promotor del estudio y los investigadores.
- q. Plan de monitoreo del ensayo clínico.
- r. Plan de seguridad del participante

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 20.- Para la evaluación y aprobación un de un estudio observacional se requiere presentar:

- a. Solicitud para la aprobación del proyecto, suscrita por el/la investigador/a principal.
- b. Proyecto de investigación observacional, según el formato anexo a este reglamento.
- c. Anexos de instrumentos a utilizarse para el desarrollo de la investigación, de ser el caso.
- d. Declaración de confidencialidad de manejo de la información.
- e. Consentimiento informado, en los casos que aplique.

Nota: Artículo agregado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 21.- El CEISH podrá iniciar el proceso de evaluación de estudios, una vez que el investigador presente todos los requisitos establecidos en el artículo 19 y 20 del presente reglamento, de acuerdo con el tipo de estudio.

El CEISH no evaluará protocolos de investigación cuya ejecución esté en desarrollo o ya se haya ejecutado a la fecha de presentación de la documentación.

El presidente del CEISH o los miembros que éste designe, estarán a cargo de evaluar, deliberar y decidir sobre el tipo de revisión al que será sometido el protocolo de investigación. De acuerdo a la identificación del nivel de riesgo del estudio, se podrán clasificar en investigaciones exentas de evaluación, investigaciones que serán sometidas a revisión expedita o revisión en pleno.

El CEISH establecerá el proceso para designar como evaluadores de los protocolos de investigación a uno o más de sus miembros o consultores externos permanentes y temporales. Los evaluadores emitirán su criterio técnico respecto al estudio evaluado.

Se realizará revisión expedita a investigaciones que tienen riesgo mínimo, o enmiendas al protocolo que no impliquen cambios en la validez científica.

Se realizará revisión en pleno a proyectos con riesgos mayores al mínimo para los participantes. Estas investigaciones serán deliberadas por todos los miembros que cubren el perfil básico establecido en el Artículo 13 de este Reglamento.

Para el proceso deliberativo de la revisión expedita o en pleno se deberá contar con el criterio técnico realizado por el o los miembros del Comité o consultores externos permanentes o temporales, que el presidente haya designado para la evaluación del proyecto.

La evaluación de todo proyecto en pleno, incluso los exentos y expeditos, debe registrarse en las actas del Comité, según el mecanismo que éste desarrolle para el efecto.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Capítulo IV

Elementos adicionales a ser evaluados

Artículo 22.- Entre los elementos que se evaluarán, a más de los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos establecidos en las funciones del CEISH, se considerarán:

- a. El entorno en el que se produce la investigación; es decir, los investigadores tienen suficiente tiempo, el personal y las instalaciones para llevar a cabo y completar la investigación de manera segura.
- b. La justificación científica y ética para la inclusión de poblaciones vulnerables (niños, los presos, las mujeres embarazadas, los fetos, los adultos con discapacidad), si amerita.
- c. Análisis de los procedimientos para minimizar el riesgo que incluye el acceso a una población que permitirá la contratación del número necesario de participantes y la disponibilidad de recursos médicos o psicosociales que los participantes puedan necesitar, como consecuencia de la investigación.
- d. Los procedimientos que se utilizarán para garantizar la protección de los sujetos la privacidad y confidencialidad de los datos.
- e. Las cualidades científicas y la experiencia de los investigadores y su personal de investigación.
- f. El entrenamiento en la protección de los sujetos humanos, de los investigadores y su personal de investigación.
- g. Potencial o revelado conflicto de interés de los investigadores.
- h. La justificación científica y ética para excluir a categorías de personas a partir de la investigación.
- i. Otros elementos establecidos en la reglamentación que aplique a la investigación que se propone de acuerdo al tipo de la misma.

En caso de requerirlo el CEISH podrá solicitar la comparecencia del investigador principal ante el Comité a fin de aclarar algunos aspectos relacionados con el protocolo o enmienda propuesta.

Artículo 23.- Los principios rectores para el análisis del CEISH serán los descritos en el “Reglamento para la Aprobación y Seguimiento de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) y de los Comités de Ética la Salud (CEAS)”, y demás reglamentos relacionados a investigación en salud que estén vigentes en el país.

Artículo 24.- El CEISH analizará tantos proyectos de investigación y documentos complementarios de la investigación propuesta, cuantos documentos propuestos para aprobación de enmiendas a protocolos de investigaciones aprobadas.

Artículo 25.- Para elaborar sus informes, el CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay deberá haber analizado en sesión del mismo, con el quorum reglamentario, los elementos sustantivos de la investigación en los aspectos jurídicos, éticos y metodológicos.

Para la emisión de una carta de exención (Anexo 11) para aquellos estudios sin riesgos o aquellos que pueden ser considerados exentos de evaluación, el CEISH remitirá la notificación en el término de quince (15) días laborables contados a partir de la recepción

de la documentación completa del estudio y registrará su resolución en el acta de sesión correspondiente.

El CEISH emitirá la carta de dictamen en el término de sesenta (60) días laborables contados a partir de la fecha de recepción de la documentación completa de los ensayos clínicos evaluados.

El CEISH emitirá la carta de dictamen en el término de sesenta (60) días laborables contados a partir de la fecha de recepción de la documentación completa de aquellos estudios que pasaron por revisión en pleno.

El CEISH emitirá la carta de dictamen en el término de cuarenta y cinco (45) días laborables contados a partir de la fecha de recepción de la documentación completa de aquellos estudios que pasaron por revisión expedita.

De requerirse aclaraciones y/o modificaciones de un protocolo de investigación, el tiempo de respuesta del CEISH se podrá extender hasta treinta (30) días laborables adicionales al tiempo de respuesta, según el tipo de investigación, y esta extensión de tiempo será conforme al tiempo de respuesta del investigador principal.

En caso de emergencia sanitaria, el CEISH podrá realizar sesiones extraordinarias para evaluar y/o aprobar protocolos de investigación en un término no mayor a quince (15) días.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 26.- El CEISH podrá en sus informes tomar una de las siguientes determinaciones para cada protocolo:

- a. Aprobación definitiva: Aprobado por el CEISH, tal como está escrito sin condiciones explícitas.
- b. Aprobación condicionada a modificaciones, aclaraciones o informaciones complementarias. Aprobado con los requisitos para cambios menores o simples concurrencia del IP. Estos se identifican con el/la IP y deben ser completados y documentados antes de comenzar la investigación. Para que estas condiciones se cumplan se revisan las correcciones que el CEISH ha hecho para aprobar la investigación.
- c. No aprobación de la investigación: Si el protocolo describe una actividad de investigación que se considera que tiene riesgos que superan los beneficios potenciales o el protocolo es significativamente deficiente en varias áreas importantes.

El CEISH emitirá la respuesta adjuntando la justificación argumentada de su decisión utilizando para el efecto el Formato de informes de Comités de Ética de la investigación respecto a análisis de protocolos de investigación.

Artículo 27.- La aprobación del CEISH a los estudios durará un año. Para solicitar la renovación de aprobación de estudios, se deberá presentar el requerimiento al menos tres meses antes de que expire la aprobación realizada por el CEISH. En el caso de expirar la aprobación emitida por el CEISH, las actividades del estudio deberán ser suspendidas, garantizando la seguridad de los sujetos en investigación.

Artículo 28.- El CEISH realizará la notificación de eventos adversos graves a la ARCSA, en el marco de la normativa vigente en el país y siguiendo las Buenas Prácticas Clínicas - BPC-.

Se realizará también el seguimiento de los eventos adversos graves con el investigador principal de cada sitio clínico, con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes, con este fin se podrán solicitar los informes necesarios.

Artículo 29.- El CEISH diseñará e implementará un sistema de seguimiento para las investigaciones aprobadas, considerando el cumplimiento de BPC en el caso de ensayos clínicos. El CEISH determinará el intervalo para el seguimiento de una investigación según el grado de riesgo que presente ésta para los participantes.

De manera prioritaria, la información que resulte del seguimiento de las investigaciones clínicas aprobadas por el CEISH será facilitada a la ARCSA y a la DIS-MSP con el fin de promover una acción coordinada que fortalezca la regulación de la investigación y la calidad de la misma.

Artículo 30.- Si a través del seguimiento de una investigación o por la recepción de información al respecto, el CEISH podrá suspender de inmediato la aprobación de un protocolo de investigación, y notificará por escrito dicha suspensión al Investigador principal o promotor según el caso, y enviará una copia de esta notificación a la ARCSA. Se considerará como incumplimientos graves o continuos:

- a. Implementación de modificaciones de un estudio aprobado por CEISH sin la aprobación previa del CEISH, excepto en los casos que se hayan realizado para eliminar peligros inmediatos a los sujetos en investigación.
- b. Continuación de las actividades de investigación después de la fecha de expiración de la aprobación del CEISH.
- c. Incumplimientos continuos como, por ejemplo:

- i. Múltiples reportes que un investigador no sigue los reglamentos y/o procedimientos del CEISH.
- ii. El investigador con frecuencia permite que la aprobación anual del estudio expire sin solicitar renovación de la aprobación de forma anticipada.
- iii. El investigador principal utiliza documentos no aprobados previamente.
- iv. La/el investigador principal no sigue la directiva o acciones correctivas establecida por el CEISH.

Artículo 31.- Todo integrante del CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay deberá tomar y certificar el haber recibido capacitación relacionada con ética de la investigación, evaluación de riesgos, consentimiento informado en investigación, metodología de investigación, para lo cual la institución vinculante apoyará en la medida de sus posibilidades.

Cada año los integrantes deberán realizar al menos un curso de actualización en un tema de interés para cumplir con la función del CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. El/la Presidente del CEISH de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay propondrá anualmente al vicerrector de investigación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, el programa de capacitación dirigido a los miembros del Comité.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCSU-SE-011 No.068-2025 adoptada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en su décima primera sesión extraordinaria de 19 de junio de 2025.

Artículo 32.- Los miembros del CEISH tienen la obligación de informar al Comité, de cualquier presión indebida que sobre ellos se pueda presentar para tomar decisiones que favorezcan a un investigador o un proceso de revisión.

Artículo 33.- El CEISH funcionará en las instalaciones de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y su archivo permanecerá bajo la custodia del Presidente y Secretario/a del CEISH, preservando la confidencialidad de la documentación analizada. Los archivos deberán ser conservados durante al menos 7 años. La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay facilitará los recursos necesarios para la operación del CEISH tanto en infraestructura como apoyo del personal administrativo que se requiera.

La institución reconocerá como parte de la carga horaria laboral, el tiempo que los integrantes del CEISH, que pertenezcan a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y dediquen a las funciones del comité.

La institución asignará a un funcionario administrativo para que cumpla con funciones de apoyo a la Presidencia y al Secretario del CEISH.

Los recursos económicos que provengan de pagos realizados por el análisis de investigaciones externas serán depositados en una cuenta institucional bajo la administración de la Unidad responsable de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y servirán para apoyar el fortalecimiento del CEISH.

Artículo 34.- El CEISH enviará mensualmente a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud, la lista de los estudios aprobados siguiendo para el efecto el modelo contemplado por el órgano regular.

Artículo 35.- El CEISH presentará de forma anual un reporte de actividades desarrolladas al Rector de la UITEY, con copia a la Dirección de Inteligencia de Salud del MSP, en el que resuma el número, nombre, tipo de investigaciones que aprobó.

Artículo 36.- Este reglamento podrá ser modificado por los integrantes del CEISH, con mayoría absoluta, cambios que deberán ser aprobados por las El Consejo Superior Universitario y por la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En caso de posibles incumplimientos o de presuntas inobservancias al presente Reglamento, será puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes, en el caso de que sea presuntamente realizado por estudiantes y/o personal académico, se seguirá el procedimiento establecido en el Reglamento sobre Responsabilidad Disciplinaria de profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; si es presuntamente cometido por personal régimen LOSEP, se seguirá el procedimiento señalado en dicha norma legal.

SEGUNDA. - Previo a la revisión que realice los pares evaluadores, éstos deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad, respecto de la información contenida en los documentos que serán objeto de su evaluación

TERCERA. - En los casos que existan promotores de la investigación externos, serán responsables de contratar las pólizas de seguro, a las que refiere este Reglamento; así mismo esta responsabilidad estará contenida en los convenios que se suscriban para la realización de la investigación.

CUARTA. - Durante el período de tiempo establecido en el Decreto Ejecutivo, que declare el Estado de Excepción, por cualquiera de los motivos establecidos en la Constitución de la República, los períodos y plazos, se reducirán de manera que se cumplan los periodos y presupuestos que fueron considerados para la declaratoria de estado de excepción.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA - De la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución, encárguese a la Vicecancillería de investigación e Innovación y los Decanatos de cada Escuela, en el ámbito de sus competencias.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. - La presente Resolución tendrá vigencia a partir de su suscripción.

RAZÓN. – La presente codificación contiene el Reglamento del Comité de Ética de Investigación en seres humanos (CEISH) de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, aprobado mediante Resolución RCG-SO-09 No. 043-2020 adoptada en la novena sesión ordinaria de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, el 8 de septiembre de 2020.

Así mismo contiene las reformas aprobadas por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, mediante resolución RCSU-SE-011 No.068-2025, adoptada en la décima primera sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, efectuada el 19 de junio de 2025.

Lo certifico.-

Abg. Luis Alfredo Campaña Montenegro, Mgs
SECRETARIO DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO